

Bản án số: 53/2025/HS-ST
Ngày: 19/8/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 – ĐỒNG NAI**

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Bình.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Ba
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Xuân Lâm – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 2 - Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Bình – Kiểm sát viên.

Ngày 19/8/2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 2 – Đồng Nai, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 119/2025/TLST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2025/QĐXXST-HS ngày 04/7/2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 12/2025/HSST-QĐ ngày 29/7/2025 đối với bị cáo: Nguyễn Thanh P, sinh năm 1979 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp S, xã L (tên cũ xã B, huyện L), tỉnh Đồng Nai; Nơi sinh sống: ấp S, xã L (tên cũ xã B, huyện L), tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu số: 075079004974, cấp ngày 08/7/2021, nơi cấp: Cục C về TTXH; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1952; Gia đình bị cáo có 07 (bảy) chị em; Có vợ tên Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1983 và 03 con lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại.

Bị cáo có mặt.

**** Người đại diện theo pháp luật của bị hại:***

- Ông Lê Trung N, sinh năm 1968; Địa chỉ: Khu P, xã L, tỉnh Đồng Nai.
(vắng mặt)

- Anh Lê Ngọc H, sinh năm 2004; Địa chỉ: Khu P, xã L, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo ủy quyền của anh H: Ông Lê Trung N, sinh năm 1968; Địa chỉ: Khu P, xã L, tỉnh Đồng Nai. (vắng mặt)

- Bà Cao Thị D, sinh năm 1929; Địa chỉ: Khu phố P, xã N, tỉnh Đồng Nai.
(vắng mặt)

**** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*** Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1973; Địa chỉ: Ấp C, xã P, tỉnh Đồng Nai. (vắng mặt)

* Người làm chứng:

- Bà Phạm Anh T1, sinh năm 1996; Địa chỉ: Ấp X, xã L, tỉnh Đồng Nai. (vắng mặt)
- Ông Nguyễn Chính Đ, sinh năm 1989; Địa chỉ: Ấp X, xã L, tỉnh Đồng Nai. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thanh P có giấy phép lái xe ô tô hạng E theo quy định. Lúc 14 giờ 15 phút ngày 24/10/2024, P điều khiển xe ô tô biển số 51B – 054.18 (loại xe khách 47 chỗ ngồi) từ Công ty H1 thuộc Khu công nghiệp N, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai lưu thông trên làn số 1 đường T theo hướng ngã tư H đi Quốc lộ E. Đến khoảng 14 giờ 28 phút cùng ngày khi lưu thông đến giao lộ thuộc km 00+190m đường T thuộc ấp X, xã L, huyện L, tỉnh Đồng Nai, do thiếu chú ý quan sát nên P không phát hiện ra bà Phan Thị M1, sinh năm 1966, cư trú: Khu P, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai đang đi bộ từ lề trái sang lề phải theo hướng di chuyển dẫn đến xe ô tô do P điều khiển va chạm với bà M1, đẩy bà M1 văng về phía trước bị chấn thương bất tỉnh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 24/10/2024 tại Km 00+190 đường T thuộc ấp X, xã L, huyện L ghi nhận:

Điều kiện thời tiết, ánh sáng: Trời nắng, sáng không mưa, khí hậu mát.

Tình trạng hiện trường: Không còn nguyên vẹn do người bị nạn được đưa đi bệnh viện cấp cứu, lưu lượng phương tiện cơ giới đường bộ qua hiện trường đông.

1. Mô tả hiện trường chung nơi xảy ra tai nạn:

Đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông là chiều hướng đi từ thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai đi Quốc lộ E, đoạn đường được trải nhựa bằng phẳng rộng 07m, có vạch sơn màu trắng không liên tục phân chia chiều hướng thành 02 làn xe chạy, mỗi làn đường rộng 3,5m. Hai bên chiều đường là phần đất dự trữ.

2. Ghi nhận việc đánh số thứ tự nạn nhân, phương tiện, tang vật dấu vết:

Xe khách biển số: 51B-054.18 ký hiệu là ①;

Vết máu 0,8 x 1m ký hiệu là ②

Mảnh vỡ cản trước 1,6 x 0,34m ký hiệu là ③

3. Xác định điểm mốc và mép đường chuẩn:

Chọn điểm mốc hiện trường là trụ đèn đường số 06 nằm ngoài lề đường bên phải. Điểm gần nhất cách trình chiếu mép đường bên phải theo hướng vuông góc trình chiếu là 0,4m.

Chọn mép đường chuẩn là mép bên trái của chiều đường theo hướng đi ra Quốc lộ E.

4. Mô tả theo số thứ tự vị trí phương tiện, dấu vết:

+ Xe ô tô khách biển số 51B-054.18 ① ở tư thế đậu trên làn đường sát mép chuẩn đầu xe hướng chiều đi Quốc lộ E hơi chệch về mép đường bên phải, đuôi xe hướng chiều ngược lại. Đầu tâm trục bánh trước bên phải đo đến điểm gần nhất của điểm mốc là 15,1m. Đầu tâm trục bánh trước bên trái đo vuông góc đến hình chiếu mép chuẩn là 0,18m, đó đến tâm vết máu ② là 4,3m. Đầu tâm trục bánh sau bên trái đo vuông góc đến hình chiếu mép chuẩn là 0,15m.

+ Vết máu nạn nhân ② rộng 0,8m x 1m xuất hiện phía trước bên trái đầu xe ô tô khách biển số 51B-054.18, tâm vết máu đi vuông góc đến hình chiếu mép chuẩn là 0,4m.

+ Vết mảnh vỡ ốp nhựa cản trước ③ xe ô tô khách biển số 51B-054.18 dài 2m rộng 0,4m nằm trước đầu xe ô tô khách biển số 51B-054.18, tâm mảnh vỡ đo đến tâm trục bánh trước bên phải xe ① ô tô là 6,1m.

+ Phía bên phải chiều đi từ thị trấn H ra Quốc lộ E có biển báo hạn chế tốc độ tối đa 60km/h cách vị trí xảy ra vụ tai nạn 2km, và biển báo giao nhau với đường không ưu tiên phía bên phải chiều đi ra Quốc lộ E cách vị trí xảy ra vụ tai nạn 100m.

+ Tại vị trí xảy ra vụ tai nạn không có vạch sơn bao phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

5. Tiến hành khám nghiệm cách dấu vết trên phương tiện theo chiều hướng từ trước ra sau, từ phải qua trái:

+ Tại vị trí cản trước phía trên, ở giữa của phương tiện bị bể rời khỏi vị trí ban đầu kích thước 18cm x 27cm.

+ Tại vị trí ca lăng phía trước ở giữa đầu của phương tiện rời khỏi hoàn toàn vị trí ban đầu kích thước 150cm x 33cm.

+ Tại vị trí ốp nhựa phía sau của ca lăng, phía trên do ở giữa phương tiện bị móp vào theo chiều hướng từ ngoài vào trong kích thước 15cm x 20cm, cao 1,4m tính từ mặt đất đến tâm vết móp.

- Tại bản Kết luận giám định tử thi số: 309/KLGĐTT-TTPYĐN ngày 18/11/2024 của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Đ, kết luận nguyên nhân tử vong của Phan Thị M1 như sau:

Kết luận nguyên nhân chết:

+ Chấn thương sọ não gây vỡ sọ thái dương trái, vỡ phức tạp sán sọ giữa băng qua hố yên, tụ máu dưới màng cứng vùng đỉnh phải, chảy máu màng mềm hai bán cầu đại não, dập não thái dương trán phải diện rộng.

- Kết luận khác:

+ Nồng độ cồn trong máu: Nồng độ ethanol trong máu toàn phần 0,33 mg/100ml (Theo quyết định số 302/QĐ-BYT ngày 23/01/2014, trị số bình thường < 50,23 mg/100ml).

- Tại bản kết luận giám định số: 6854/KL-KTHS ngày 12/11/2024 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận:

1. Xe ô tô biển số 51B-054.18 có va chạm với vật cản. Không phát hiện thấy va chạm với phương tiện khác.

2. Cơ chế, chiều hướng hình thành các dấu vết va chạm: Dấu vết trượt gây vỡ ôp tản nhiệt phía trước đầu xe ô tô biển số 51B-054.18 có chiều từ trước về sau phù hợp va chạm với vật cản (dạng cơ thể người).

3. Phía trước đầu xe ô tô biển số 51B-054.18 là vị trí va chạm đầu tiên của phương tiện. Vị trí va chạm đầu tiên chiều vuông góc xuống mặt đường thuộc phần đường bên trái đường T (làn đường sát mép đường chuẩn, hướng từ Ngã 4 H đi Ngã 3 Dầu khí).

4. Khi va chạm xe ô tô biển số 51B-054.18 có trạng thái chuyển động trên đường T hướng Ngã 4 H đi Ngã 3 Dầu khí.

- Tại bản kết luận giám định số 17/C09B ngày 06/01/2025 của V tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết luận: Hiện trường không để lại vết phanh nên không đủ cơ sở xác định tốc độ xe ô tô biển số 51B-054.18 trong vụ tai nạn giao thông nêu trên.

- Kết quả trích xuất Camera tại nơi xảy ra tai nạn:

+ Camera giám sát giao thông trên đường Q ghi nhận: Thời điểm trước khi xảy ra va chạm giao thông xe ô tô biển số 51B-054.18 đang lưu thông trên làn đường số A đường T đi Quốc lộ E khi đến trước quán P1 thuộc ấp X, xã L, huyện L tông trúng nạn nhân đang đi từ lề trái sang lề phải theo hướng di chuyển, dẫn đến nạn nhân bị hất tung về phía trước.

+ Camera phía trong xe ô tô biển số 51B-054.18 ghi nhận: Thời điểm xảy ra va chạm giao thông tài xế Nguyễn Thanh P điều khiển xe ô tô biển số 51B-054.18 không chú ý quan sát phía trước dẫn đến xe ô tô biển số 51B-054.18 tông trúng nạn nhân.

- Về trách nhiệm dân sự: Sau khi tai nạn xảy ra, Nguyễn Thanh P và bà Nguyễn Thị A đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 160.000.000 đồng (trong đó bị cáo bồi thường 80.000.000 đồng, bà A bồi

thường 80.000.000 đồng) và đã được ông Lê Trung N (chồng của nạn nhân) viết đơn bãi nại.

Tại bản Cáo trạng số: 126/CT-VKSLT ngày 15/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Đồng Nai truy tố bị cáo Nguyễn Thanh P để xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Đồng Nai giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017), các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin bãi nại, bị hại cũng có một phần lỗi là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đề nghị HĐXX:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P từ 12 đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 28 tháng kể từ ngày tuyên án.

Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ :

- 01 xe ô tô khách biển số 51B-054.18, Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô khách kèm giấy chứng nhận kiểm định và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe cho bà A theo quy định, không ai có thắc mắc, khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

Riêng giấy phép lái xe hạng A1, E, FC số 7901000298886 mang tên Nguyễn Thanh P chuyển kèm theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp không yêu cầu bồi thường gì thêm nên đề nghị không xem xét.

- Buộc bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật.

- Ý kiến của bị cáo: Bị cáo thống nhất với bản cáo trạng và truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành, bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành (nay là Viện kiểm sát

nhân dân khu vực 2 – Đồng Nai), Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người đại diện hợp pháp của bị hại, đương sự và các chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã có đủ cơ sở xác định:

Bị cáo Nguyễn Thanh P có giấy phép lái xe ô tô hạng E theo quy định. Lúc 14 giờ 15 phút ngày 24/10/2024, bị cáo P điều khiển xe ô tô biển số 51B – 054.18 (loại xe khách 47 chỗ ngồi) từ Công ty H1 thuộc Khu công nghiệp N, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai lưu thông trên làn số 1 đường T theo hướng ngã tư H đi Quốc lộ E. Đến khoảng 14 giờ 28 phút cùng ngày khi lưu thông đến giao lộ thuộc km 00+190m đường T thuộc ấp X, xã L, huyện L (nay là xã L) , tỉnh Đồng Nai, do thiếu chú ý quan sát nên P không phát hiện ra bà Phan Thị M1, sinh năm 1966, cư trú: Khu P, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai đang đi bộ từ lề trái sang lề phải theo hướng di chuyển dẫn đến xe ô tô do P điều khiển và chạm với bà M1, đẩy bà M1 văng về phía trước bị chấn thương bất tỉnh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Hậu quả xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 4 Điều 11 Luật giao thông đường bộ và khoản 6 Điều 5 Thông tư số 31/2019 ngày 29/8/2019 của Bộ G, gây hậu quả chết người.

Do vậy, hành vi của bị cáo P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành (nay là Viện kiểm sát khu vực 2 – Đồng Nai) đã truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo, bị hại cũng có một phần lỗi đó là khi qua đường không đảm bảo an toàn theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Luật Giao thông đường bộ, là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vì

vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017), không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, nên HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ nghiêm, để cải tạo bị cáo thành công dân tốt cho xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng và trách nhiệm bồi thường dân sự:

- 01 xe ô tô khách biển số 51B-054.18 là phương tiện do Nguyễn Thanh P điều khiển, Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô khách kèm giấy chứng nhận kiểm định và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ sở hữu theo quy định.

Riêng giấy phép lái xe hạng A1, E, FC số 7901000298 86 mang tên Nguyễn Thanh P chuyển theo hồ sơ vụ án. HĐXX xét thấy cần tuyên trả lại cho bị cáo P theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Bị cáo và bà A đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 160.000.000 đồng, đại diện theo pháp luật của bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm và bà A không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Đồng Nai phù hợp với một phần nhận định của HĐXX nên chấp nhận phần phù hợp.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). Điều 106, 327, 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Áp dụng Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Áp dụng Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐTP ngày 27/6/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thanh P phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P 01 (Một) năm 04 (Bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm 08 (Tám) tháng, thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thanh P cho Ủy ban nhân dân xã L, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo P bản chính 01 giấy phép lái xe hạng **A1, E, FC** số 7901000298886 mang tên Nguyễn Thanh P.

3. Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người đại diện theo pháp luật của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa nên được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Bị cáo; ĐD bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- VKSND khu vực 2 – Đồng Nai;
- TAND, VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Công an tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan THA hình sự có thẩm quyền;
- Lưu hồ sơ, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Thị Bình

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Thị Bình

Nơi nhận:

- Bị cáo; bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND huyện Long Thành;
- TAND, VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành;
- Cơ quan THA hình sự có thẩm quyền;
- Sở tư pháp;
- Lưu hồ sơ, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Thị Bình